

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO-ELUSIÓN

Este Acuerdo de Confidencialidad y No-Elusión (en lo adelante el “**Acuerdo**”) ha sido suscrito en la forma y fecha que se indican más abajo, por y entre:

De una parte, la sociedad, **Inversiones Caribe Global, S.R.L.**, “organizada de acuerdo a las leyes de República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-32-45678-9, y en el Registro Mercantil bajo el número Registro Mercantil No. 98765SD, con su domicilio social registrado en Avenida Winston Churchill No. 1020, Torre Empresarial, Piso 8, Santo Domingo, República Dominicana; debidamente representada por , el/la señor(a) , dominicana, mayor de edad, titular número , domiciliado(a) y residente en ; entidad” la cual, en lo sucesivo de este Acuerdo se denominará “**PRIMERA PARTE**”; y,

De la otra parte, la sociedad, **Inversiones Caribe Global, S.R.L.**, “organizada de acuerdo a las leyes de República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-32-45678-9, y en el Registro Mercantil bajo el número Registro Mercantil No. 98765SD, con su domicilio social registrado en Avenida Winston Churchill No. 1020, Torre Empresarial, Piso 8, Santo Domingo, República Dominicana; debidamente representada por , el/la señor(a) , dominicana, mayor de edad, titular número , domiciliado(a) y residente en ; entidad” la cual, en lo sucesivo de este Acuerdo se denominará “**SEGUNDA PARTE**”.

La PRIMERA PARTE y la SEGUNDA PARTE cuando sean referidas de manera conjunta en este Acuerdo serán denominadas como las “**Partes**”.

PREÁMBULO (ajustable)

A. Que la SEGUNDA PARTE se dedica a La SEGUNDA PARTE se dedica al desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para empresas..

B. Sujeto a los términos y condiciones descritos en este Acuerdo, la PRIMERA PARTE está considerando referir a la SEGUNDA PARTE a cierto cliente de la PRIMERA PARTE (el “**Cliente**”) para El propósito del referimiento es explorar una posible relación comercial entre las partes. en relación con El proyecto consiste en evaluar una colaboración para la prestación de servicios y el intercambio de oportunidades de negocio. (el “**Proyecto**”).

C. Conforme lo antes previsto, las Partes tendrán acceso o serán portadoras de información confidencial de cada una de ellas con el fin de evaluar la referida potencial oportunidad de negocio y colaboración.

D. Las Partes han decidido celebrar el presente Acuerdo para establecer la confidencialidad de la información que reciban las Partes, así como otros términos y condiciones que les deberán regir.

POR LO TANTO, y en el entendido que el preámbulo forma parte integral del presente Acuerdo, las Partes:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

1. REGLAS DE INTERPRETACIÓN

1.1. Términos como “en este documento”, “en el presente”, “bajo el presente” y otros compuestos similares de la palabra “presente” significarán y se referirán a este Acuerdo en su totalidad y no a cualquier parte específica del mismo; y las referencias a artículos y párrafos se refieren a artículos y párrafos del presente Acuerdo.

1.2. Tanto el título del Acuerdo como los encabezamientos serán utilizados únicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no pretenden limitar o restringir el contenido o la interpretación del texto a que anteceden.

1.3. Las palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto.

1.4. Cualquier singular utilizado será interpretado como incluyendo el plural y viceversa.

1.5. Plazos vencidos en días no laborables o sábados serán extendidos hasta el próximo día laborable en la República Dominicana.

1.6. La referencia a días se entenderá como días laborables en la República Dominicana.

1.7. **Definiciones.** Para los fines del presente Acuerdo los siguientes términos tendrán las definiciones que se describen a continuación:

a) **Acuerdo:** significará el presente Acuerdo de Confidencialidad y No-Elusión.

b) **Afiliados:** significa cualquier entidad que, directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controle, sea controlada por, o esté bajo el control común de la Parte indicada; e incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, socios, administradores, directivos, gerentes, accionistas, asociados, agentes, representantes, cesionarios, empleados, contratistas, sucesores y cualquier otra persona o entidad vinculada contractualmente con ellas en cualquier momento.

c) **Información Confidencial:** significa cualquier información escrita o verbal o de otro tipo a la cual las Partes hayan tenido acceso en ocasión a este Acuerdo, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa: este Acuerdo y su contenido; cualquier información o documentación intercambiada en ocasión a este Acuerdo; la identidad e información del Cliente; detalles del Proyecto; proyectos pasados o potenciales; información técnica, comercial, financiera, operativa, legal; listas de clientes/proveedores; Know-How; procesos; programas; códigos; bases de datos; diseños; y cualquier información que no esté general o comúnmente disponible o conocida y que sea tratada como confidencial por las Partes, indistintamente de su origen.

d) **Mejores Esfuerzos:** significa las actuaciones que una persona prudente y diligente realizaría para obtener un resultado en circunstancias similares y asegurarse que tal resultado sea obtenido de manera expedita sin que esto signifique que la persona que realiza las actuaciones en cuestión pueda ocasionarse un perjuicio en el ejercicio de tales actuaciones.

e) **Tercero:** significará cualquier persona física o jurídica distinta de las Partes, que no se encuentre controlada por éstas, o en una relación de dependencia o subordinación.

f) **Oportunidad(es):** significará cualquier oportunidad de negocio, contacto, cliente, proyecto o transacción presentada por la PRIMERA PARTE a la SEGUNDA PARTE, incluyendo sin limitación el Cliente y el Proyecto, así como cualquier información asociada a los mismos.

2. OBJETO Y CONFIDENCIALIDAD

2.1. Las Partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad toda la Información Confidencial a la que tendrán acceso conforme los términos de este Acuerdo, y utilizarán el mismo nivel de cuidado para impedir su divulgación o el uso no autorizado de la misma por empleados, Afiliados, agentes y asesores (incluyendo, sin limitarse a, abogados, contadores, consultores, banqueros y asesores financieros) que puedan estar en contacto con la Información Confidencial.

2.2. En tal sentido, las Partes se obligan a: (i) no disponer de, transferir, divulgar o revelar directa o indirectamente a cualquier persona o entidad, sin distinción, cualquier Información Confidencial de la otra Parte, sin su previo consentimiento por escrito; (ii) no usar la Información Confidencial para ningún propósito distinto a evaluar la potencial oportunidad de negocio; y (iii) no usar la Información Confidencial de un modo que pueda ser directa o indirectamente perjudicial para la otra Parte, incluyendo para competir de manera desleal o indebida.

2.3. Este Acuerdo no se aplicará respecto a la siguiente información: (i) aquella que antes de revelarla estuviera en posesión legítima de la Parte receptora; (ii) aquella que estaba en el dominio público al momento de su divulgación; (iii) aquella que se revele con la aprobación previa y escrita de la Parte respectiva; y (iv) aquella cuya revelación y/o divulgación se realice por mandato de una ley, decreto, sentencia u orden de autoridad competente; en este último caso, la Parte obligada a divulgar la información se obliga a notificar a la otra Parte con la mayor brevedad posible para permitirle tomar medidas de protección.

3. REFERIMIENTO, NO-ELUSIÓN Y NO COMPETENCIA

3.1. La PRIMERA PARTE podrá presentar a la SEGUNDA PARTE una o más Oportunidades.

3.2. La SEGUNDA PARTE reconoce que la identidad de las Oportunidades, y toda información concerniente a una Oportunidad (incluyendo información de contacto), será tratada como Información Confidencial y de propiedad exclusiva de la PRIMERA PARTE.

3.3. La SEGUNDA PARTE acuerda no buscar, negociar, contratar, o de cualquier manera realizar acuerdos con el Cliente, o con cualquier entidad o individuo introducido por la PRIMERA PARTE, sin el consentimiento explícito y por escrito de la PRIMERA PARTE.

3.4. Esta restricción incluye la prohibición de utilizar Afiliados, Terceros o estructuras legales para eludir esta cláusula y realizar actividades o transacciones que de otro modo serían prohibidas directamente.

3.5. La SEGUNDA PARTE deberá notificar a la PRIMERA PARTE dentro de un plazo de cinco (5) días desde que reciba invitación o tenga conocimiento sobre cualquier potencial relación comercial que pueda involucrar al Cliente o derivarse de una Oportunidad introducida por la PRIMERA PARTE.

3.6. La SEGUNDA PARTE se compromete a no utilizar, divulgar, replicar o permitir el uso de Información Confidencial recibida de la PRIMERA PARTE para desarrollar, promover o participar en actividades competitivas con los negocios o intereses comerciales de la PRIMERA PARTE o del Cliente, en relación con la Oportunidad.

3.7. En caso de que la SEGUNDA PARTE aproveche una Oportunidad presentada por la PRIMERA PARTE y celebre un acuerdo comercial o transacción relacionada con dicha Oportunidad, las Partes acuerdan que cualquier compensación por referimiento, si aplica, será negociada de buena fe y mutuo acuerdo en un documento separado.

4. OTRAS OBLIGACIONES

4.1. La Parte receptora devolverá o destruirá, al primer requerimiento por escrito de la Parte reveladora, cualquier copia de la Información Confidencial que posea por escrito, en gráficos o cualquier otra forma tangible o intangible, dentro de un plazo de cinco (5) días.

4.2. El acceso a la Información Confidencial no podrá ser considerado como un derecho o licencia de uso, venta y/o comercialización de la Información Confidencial o de la propiedad intelectual de la otra Parte.

4.3. Durante la vigencia de este Acuerdo, la SEGUNDA PARTE se compromete a no solicitar, reclutar y/o contratar directa o indirectamente a empleados, contratistas o proveedores de servicios de la PRIMERA PARTE a los que haya tenido acceso en ocasión a una Oportunidad o el Proyecto, sin autorización por escrito de la PRIMERA PARTE.

4.4. Las Partes reconocen que la obligación de no divulgación se extiende a terceros cercanos (incluyendo familiares inmediatos) cuando corresponda, y que cada Parte será responsable de asegurar el cumplimiento de esta obligación por las personas bajo su control o dirección que reciban Información Confidencial.

5. REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS

5.1. **Constitución, Existencia y Autorización.** Las Partes declaran que son entidades debidamente organizadas y existentes bajo las leyes de sus respectivas jurisdicciones.

5.2. **Poder y Autorización.** Las Partes poseen capacidad, facultades, poderes y autorizaciones necesarias para otorgar y cumplir este Acuerdo, y los signatarios cuentan con poderes suficientes.

5.3. **Litigios.** Las Partes garantizan que no existe procedimiento pendiente que impida o afecte sustancialmente el cumplimiento de este Acuerdo.

6. VIGENCIA

6.1. El presente Acuerdo se mantendrá en vigencia por un período de cinco (5) años contados a partir de su firma.

6.2. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes asumen la obligación de no revelar a ningún Tercero la Información Confidencial suministrada por la otra Parte por un período de dos (2) años siguientes a la terminación de este Acuerdo.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1. El contenido de este Acuerdo no sugiere ni otorga a las Partes derecho alguno para el uso y/o comercialización del nombre comercial, patentes, marcas, logos, slogans, y/o derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza propiedad de la otra Parte o de sus relacionadas.

8. ACCIONES LEGALES E INDEMNIZACIÓN

8.1. Las Partes reconocen que cualquier incumplimiento podría causar daño grave y/o irreparable, y que la Parte afectada podrá ejercer las acciones legales correspondientes y reclamar daños y perjuicios.

8.2. La Parte infractora deberá mantener libre e indemne a la Parte afectada de cualquier daño, pérdida o gasto (incluyendo honorarios razonables de abogados) relacionados con la violación a los términos de este Acuerdo, en la medida aplicable.

8.3. [Optional clause] Penalidad convencional: En caso de incumplimiento de las obligaciones de no-elusión, la Parte infractora pagará una penalidad convencional equivalente a RD\$1,000,000.00, sin perjuicio de daños adicionales que correspondan.

9. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.1. El Acuerdo se registrará bajo las leyes de la República Dominicana.

9.2. Las Partes se comprometen a realizar sus Mejores Esfuerzos para resolver amigablemente cualquier controversia durante un período de treinta (30) días calendario.

9.3. Si no se alcanza solución amigable, cualquier controversia será resuelta definitivamente mediante arbitraje ante la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. ("CRC"), conforme su reglamento vigente, por 3 árbitro(s), en idioma español y con sede en Santo Domingo de Guzmán.

9.4. (Optional Clause) Sin menoscabo de lo anterior, una Parte podrá acudir al Juez de los Referimientos para medidas urgentes, bajo el entendido de que el fondo será decidido por arbitraje conforme este artículo.

10. NATURALEZA DEL ACUERDO

10.1. Este Acuerdo no crea empresa conjunta, sociedad, agencia, representación, subsidiaria, empleo o asociación entre las Partes, ni otorga a una Parte el derecho de comprometer a la otra.

11. ACUERDO COMPLETO

11.1. Este Acuerdo sustituye cualquier entendimiento previo relacionado con su objeto y solo podrá ser modificado por escrito firmado por ambas Partes.

12. DIVISIBILIDAD

12.1. La invalidez de cualquier disposición no afectará las restantes, las cuales conservarán validez y fuerza ejecutoria.

13. NO RENUNCIA

13.1. El no ejercicio inmediato de un derecho no se considerará renuncia a su ejercicio futuro.

14. ELECCIÓN DE DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

14.1. Toda comunicación extrajudicial relacionada con este Acuerdo se considerará válidamente efectuada si se realiza por escrito y es entregada con acuse de recibo, o cuando

sea recibida por correo electrónico o mensajería, dirigida a las direcciones indicadas a continuación, salvo notificaciones que deban hacerse por acto de alguacil.

Para la PRIMERA PARTE:

Nombre: Inversiones Caribe Global, S.R.L.

Dirección: Avenida Winston Churchill No. 1020, Torre Empresarial, Piso 8, Santo Domingo, República Dominicana

Atención: Departamento Legal

Tel.: +1 809-555-1200

E-mail: legal@inversionescaribe.com

Para la SEGUNDA PARTE:

Nombre: Soluciones Estratégicas del Atlántico, S.R.L.

Dirección: Calle Max Henríquez Ureña No. 15, Ensanche Piantini, Santo Domingo, República Dominicana

Atención: Gerencia General

Tel.: +1 809-555-3400

E-mail: contacto@sea-do.com

Con copia a (optional):

Nombre: Lic. María Fernández

Dirección: Avenida Gustavo Mejía Ricart No. 55, Santo Domingo, República Dominicana

Atención:

Tel.:

E-mail:

15. NO CESIÓN

15.1. Este Acuerdo no podrá ser traspasado, cedido o delegado, total o parcialmente, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte.

16. FIRMAS EN CONTRAPARTIDAS

16.1. Este Acuerdo es suscrito en tres (3) ejemplares de un mismo valor y efecto; podrá firmarse en contrapartidas y compartirse en formato digital, constituyendo ejemplares con plena fuerza ejecutoria.

FIRMA

En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el día dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

POR LA PRIMERA PARTE: Inversiones Caribe Global, S.R.L.

POR LA SEGUNDA PARTE: Inversiones Caribe Global, S.R.L.
